ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Законодательство о НПС: структура и взаимосвязи



Мария Телегина
Руководитель центра
сопровождения инноваций

НСПК | МИР | СБП

Национальная платежная система

Совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена, иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платежных систем, поставщиков платежных приложений, операторов электронных платформ, оператора платформы цифрового рубля, участников платформы цифрового рубля, оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода (субъекты национальной платежной системы)



Национальная платежная система

Цель: обеспечивает безналичные расчеты и платежи граждан и юридических лиц

В **национальную платежную систему** входят:

- 31 платежная система
- 353 оператора по переводу денежных средств
- 4 556 банковских платежных агентов

Вид платежной системы, в которой для проведения расчетов используются привязанные к банковскому счету пластиковые карты или их электронные образы, называется **системой платежных карт**.

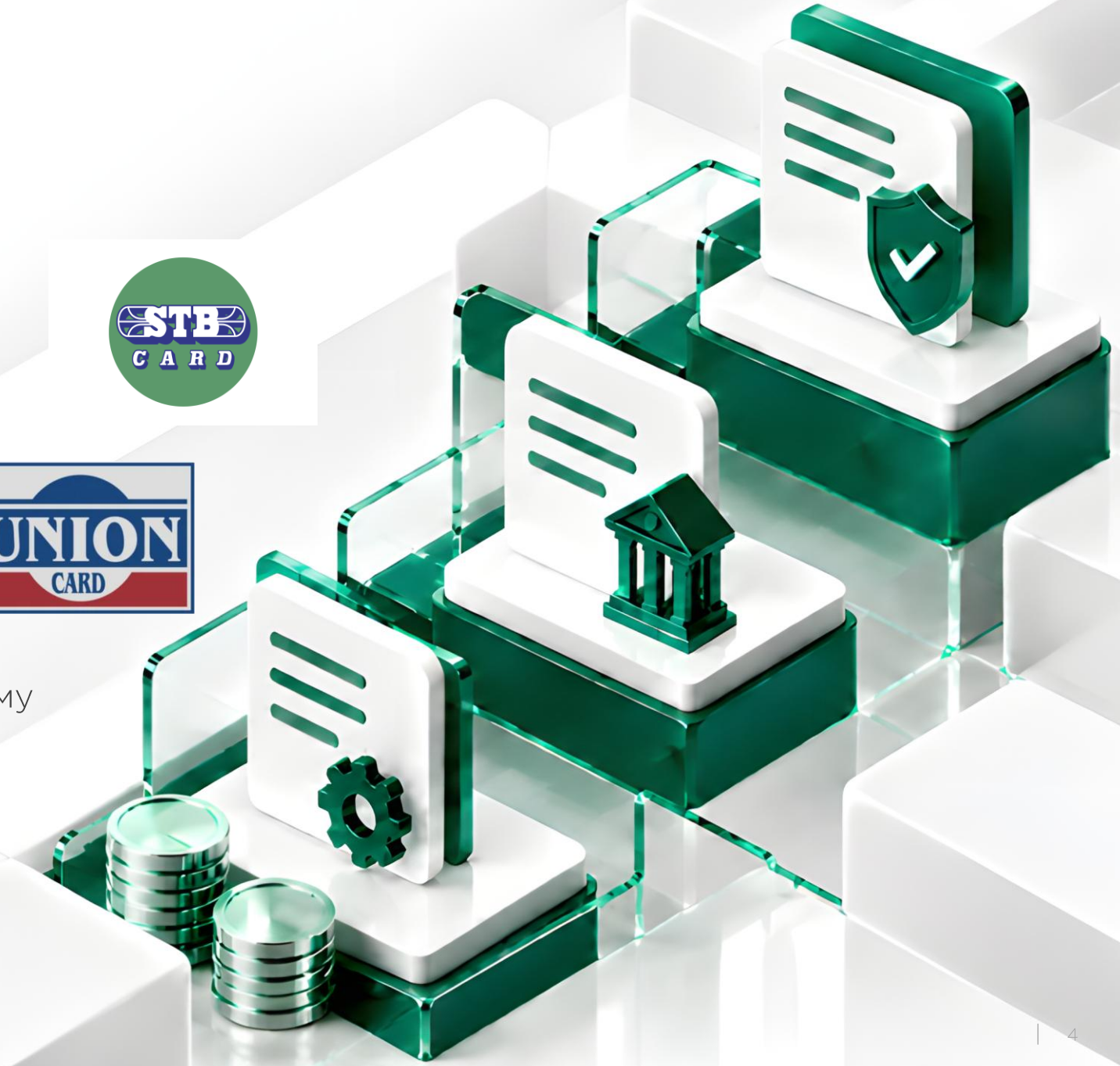


ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

- **1992** году была создана первая отечественная система межбанковских расчетов, получившая название СТБ Card

- **1993** году была создана система платеж карт UnionCard

- **1993** году была создана платежную систему «Сберкарт»



ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

- **1993 год** Золотая Корона

- **1988 – 1991 годы** Visa

- **2003** MasterCard



ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

- **2014 год** НСПК, платежная карта «мир»

НСПК
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

МИР



Законодательство

01 Гражданский кодекс РФ (в том числе глава 46 расчеты)

02 Федеральный закон 27.06.2011 «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ

03

- 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
- 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
- 177-ФЗ «О страховании вкладов»
- 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Законодательство

04

Нормативные акты Банка России:

- Положение Банка России о платежной системе Банка России (Положение № 876-П и связанные с ним изменения)
- Положение Банка России от 28.03.2018 № 638-П «О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России»
- Положение Банка России от 31.03.2026 № 885-П «О порядке обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы Банка России, показателях бесперебойности функционирования платежной системы Банка России и методиках анализа рисков в платежной системе Банка России»
- Положение Банка России от 17.08.2023 № 821-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»
- Формы отчетности и стандарты обмена электронными сообщениями (форма 0403230, справочник БИК, форматы ISO 20022)

ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Гражданский кодекс РФ

Ст.862 Формы безналичных расчетов:
Безналичные расчеты, за исключением расчетов цифровыми рублями, могут осуществляться в форме расчетов **платежными поручениями**, расчетов по **аккредитиву**, по **инкассо**, **чеками**, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.
Расчеты **цифровыми рублями** могут осуществляться в формах, установленных законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе



Платежные поручения

При расчетах **платежными поручениями** банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями



ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Аккредитив

При расчетах по **аккредитиву** банк-эмитент, действующий по поручению плательщика, обязуется перед получателем средств произвести платежи или акцептовать и оплатить переводной вексель, выставленный получателем средств, либо совершить иные действия по исполнению аккредитива по представлении получателем средств предусмотренных аккредитивом документов и в соответствии с условиями аккредитива.



Инкассо

При расчетах по **инкассо** банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа.



Чек

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.
Порядок и условия использования чеков в платежном обороте регулируются ГК РФ, а в части, им не урегулированной, другими законами и устанавливаемыми в соответствии с ними банковскими правилами.



Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

01 Общие положения: предмет регулирования, основные понятия (национальная платежная система, оператор по переводу денежных средств, оператор электронных денежных средств, банковский платежный агент и др.)

02 Оказание платежных услуг и перевод денежных средств: порядок перевода, использование электронных средств платежа (ЭСП), цифровых рублей, НСПК-карт, лимиты по электронным кошелькам

03 Субъекты платежной системы: права и обязанности операторов по переводу денежных средств, банковских и платежных агентов, требования к инфраструктуре

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

04 Организация платежных систем и инфраструктура : требования к операторам платежных систем, Национальная система платежных карт (НСПК), платформа цифрового рубля.

05 Надзор: функции Банка России по надзору и наблюдению в НПС, порядок взаимодействия через Личный кабинет Банка России

Перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика

Платежная услуга - услуга по переводу денежных средств, услуга почтового перевода, услуга по приему платежей, услуга расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы

Характеристики денежного перевода:

безотзывность перевода - отсутствие или прекращение возможности отзыва распоряжения об осуществлении перевода денежных средств в определенный момент времени

безусловность перевода - отсутствие условий или выполнение всех условий для осуществления перевода денежных средств в определенный момент времени

окончательность перевода - обозначающая предоставление денежных средств получателю средств в определенный момент времени

Безналичные денежные средства, в том числе электронные

(п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32)



электронные денежные средства

электронное средство платежа



Продолжение следует...



ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Спасибо
за внимание!



Мария Телегина
Руководитель центра
сопровождения инноваций

НСПК | МИР | СБП